



Dupont - licenciement Syntec

Synthèse enrichie

v2 – Synthèse enrichie

Exporté le 08 avril 2026

Ce document est confidentiel et destiné exclusivement à l'usage professionnel de son destinataire.

Chronologie

5 événements

Date	Événement
2018-09-01	Entrée en fonction de Thomas Dupont comme Ingénieur développement senior chez DataVision SAS (CDI, Convention Syntec)
2025-12-20	Envoi de la convocation à entretien préalable par lettre recommandée avec AR
2026-01-08	Entretien préalable au licenciement en présence d'un représentant du CSE
2026-01-15	Notification du licenciement pour insuffisance professionnelle par lettre recommandée
2026-04-16	Fin du préavis de 3 mois — remise des documents de fin de contrat

Faits

7 faits

1. Thomas Dupont, Ingénieur développement senior cadre, est employé par DataVision SAS depuis le 1er septembre 2018 sous CDI, relevant de la Convention Collective Syntec (IDCC 1486).
2. Salaire brut mensuel de 4 410 € (4 200 € de base + 210 € de prime d'ancienneté à 5%), cumul annuel brut 2025 de 52 920 €.
3. Licenciement pour insuffisance professionnelle notifié le 15 janvier 2026, avec préavis du 17 janvier au 16 avril 2026.
4. Les standards de qualité de code (taux de duplication cible de 8%, conventions de codage, politique test-first) n'ont jamais fait l'objet d'une documentation formelle diffusée à Thomas Dupont, fragilisant considérablement le motif de licenciement.
5. Des comptes-rendus écrits des entretiens individuels et alertes formelles adressés à Thomas Dupont avant la procédure existent et ont été notifiés sous forme documentée.
6. Des facteurs externes ont contribué aux retards sur les projets P-2025-014 et P-2025-028, et cela a été documenté, ce qui remet en cause l'imputabilité exclusive des retards à Thomas Dupont.
7. Refus de deux formations proposées par l'employeur en avril et septembre 2025 (Architecture logicielle et Tests automatisés).

Points juridiques

5 points

1. L'absence de communication formelle des standards de qualité à Thomas Dupont constitue un défaut majeur dans la caractérisation de l'insuffisance professionnelle : un salarié ne peut être sanctionné pour non-respect de règles qui ne lui ont pas été clairement notifiées (Cass. soc., principe de loyauté de l'exécution du contrat).
2. La contribution de facteurs externes aux retards sur les projets P-2025-014 et P-2025-028, documentée, affaiblit le caractère réel et sérieux du licenciement en remettant en cause l'imputabilité exclusive des manquements au salarié.
3. La procédure de licenciement semble formellement respectée : convocation écrite par recommandé, délai de 19 jours avant l'entretien, assistance CSE lors de l'entretien, notification par recommandé après l'entretien.
4. La clause de non-concurrence (12 mois, région Auvergne-Rhône-Alpes, 30% de salaire) est potentiellement contestable en termes de proportionnalité ; l'employeur dispose de 15 jours post-rupture pour la lever.
5. Le délai de contestation du licenciement est de 12 mois à compter de la notification (article L. 1235-7 du Code du travail), soit jusqu'au 15 janvier 2027.

Risques

5 risques

- ⊠ Risque ÉLEVÉ de requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse : les standards de qualité n'ayant jamais été formellement communiqués au salarié, l'employeur ne peut valablement lui reprocher leur non-respect. Ce défaut fragilise l'ensemble du motif d'insuffisance professionnelle.
- ⊠ Risque ÉLEVÉ lié aux facteurs externes documentés ayant contribué aux retards : si le salarié peut démontrer que les délais n'étaient pas exclusivement de son fait, le motif de licenciement perd sa consistance et le juge pourrait conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse.
- ⊠ Risque de requalification en licenciement disciplinaire si le refus de formations et le non-respect des standards sont interprétés comme des manquements intentionnels, ce qui modifierait la procédure applicable et exposerait l'employeur à une irrégularité procédurale.
- ⊠ Anomalies sur les bulletins de salaire (absence de cotisation chômage et maladie salariales) pouvant exposer l'employeur à un redressement URSSAF ou à une contestation du salarié.
- ⊠ La clause de non-concurrence pourrait être déclarée nulle ou inopposable si jugée disproportionnée,

obligeant l'employeur à verser l'indemnité compensatrice sans bénéficier de la protection attendue.

Questions ouvertes

5 questions

1. À quelle date précise la politique 'test-first' et les standards de qualité ont-ils été mis en place chez DataVision SAS, et existe-t-il un document interne (charte, guide, note de service) les formalisant, même postérieurement à l'embauche de Thomas Dupont ?
2. Quels sont précisément les facteurs externes documentés ayant contribué aux retards sur les projets P-2025-014 et P-2025-028 (changements de périmètre, ressources insuffisantes, dépendances tierces), et ces éléments ont-ils été portés à la connaissance de la hiérarchie par Thomas Dupont ?
3. L'employeur a-t-il décidé de lever ou de maintenir la clause de non-concurrence dans le délai de 15 jours suivant la rupture (avant le 30 janvier 2026) ?
4. Le refus des deux formations par le salarié était-il motivé et documenté, ou constitue-t-il un manquement susceptible de renforcer le motif de licenciement malgré l'absence de communication des standards ?
5. Les alertes formelles et comptes-rendus d'entretiens individuels existants mentionnent-ils explicitement les standards de qualité non communiqués, ou portent-ils sur d'autres aspects des performances ?

Indemnités estimées

Licenciement

Indemnité légale de licenciement

8 085 €

Ancienneté : 7 ans 4 mois

Salaire de référence : 4 410 €/mois

Plafond prud'homal (barème Macron)

3 – 8 mois

Soit : 13 230 € – 35 280 €

Estimation indicative – données extraites par l'IA, non certifiées